



PUTUSAN
Nomor 1405 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG RIJOTO, bertempat tinggal di Jalan Agung Permai IV, Blok C-5, Nomor 55, RT 006, RW 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dan Bildansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bildansyah and Partners, berkantor di Perumahan Linggahara, Nomor 2A, Jalan Brigjen Dharsono, Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALMOND KURNIAWAN BUDIMAN, selaku Direktur Utama PT Wiharta Karya Agung, berkedudukan di Jakarta, maupun dalam kapasitasnya selaku personal yang bertempat tinggal di Jalan Pantai Sanur II, Nomor 5-7, RT 005, RW 010, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Soroinda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ANSS Counsellors at Law, berkantor di Millennium Centennial Center, Lantai 2, Unit 2C, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **YOHANNES HEMMING**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta, Nomor 46 AA, Jakarta;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024



2. **SUHARTO SOEWONDO, S.H.**, Notaris/PPAT di Indramayu,
beralamat di Jalan Olahraga, Nomor 20, Kelurahan
Karanganyar, Kabupaten Indramayu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *breach of contract* atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian pokok sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian ekspektasi berupa *lost opportunity income* kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) % per-bulan dari kewajiban Tergugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per bulan, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa bunga kelalaian atau *moratoire Interessen* sebesar 6% (enam persen) per-tahun dari total utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per-tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* karena Penggugat harus tersita waktu, tenaga, pikirannya untuk mengurus,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024



menyelesaikan persoalan ini yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi lengkapnya gugatan ini ditetapkan tidak kurang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari setiap kali Tergugat tidak mentaati isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Atau:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi kompetensi relatif-Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Idm, tanggal 10 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT BDG tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, kemudian

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Idm, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 251/PDT/2023/PT BDG, tertanggal 1 Agustus 2023 Seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2023

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024



dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Indramayu, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya pelepasan hak tanah Hak Guna Usaha dari Tergugat kepada Penggugat, maka status tanah tersebut beralih statusnya menjadi tanah negara;

Bahwa dengan beralihnya status tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat menjadi tanah negara setelah ada peralihan hak dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan adanya peralihan status tanah menjadi tanah negara dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 1/Sumuradem, tanggal 9 Desember 2006, dengan demikian maka status tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat bukanlah tanah terlantar yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara dan Penggugat sebagai penerima hak peralihan dari Tergugat mendapatkan hak prioritas untuk mengajukan hak kebendaan kepada negara, terhadap tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 1/Sumuradem, tanggal 9 Desember 2006, maka sudah tepat dan benar pertimbangan *judex facti* Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi yang telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian *lost opportunity income*, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya sudah tepat *judex facti*, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUNG RIJOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUNG RIJOTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1405 K/Pdt/2024